

1504142-58.2019.8.26.0114  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM  
Comarca: Campinas  
Foro: Foro de Campinas  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 10/02/2022  
... - Assunto:  
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JONATHANS VIANA ALMEIDA INACIO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1504142-58.2019.8.26.0114  
Autos nº 588/2019

Vistos etc.,

I - JONATHANS VIANA ALMEIDA INACIO, WELLINGTON DIAS PEREIRA e FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS CRUCI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Campinas  
Foro de Campinas  
1ª Vara Criminal  
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1504142-58.2019.8.26.0114 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1504142-58.2019.8.26.0114  
Classe - Assunto:  
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JONATHANS VIANA ALMEIDA INACIO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1504142-58.2019.8.26.0114  
Autos nº 588/2019

Vistos etc.,

I - JONATHANS VIANA ALMEIDA INACIO, WELLINGTON DIAS PEREIRA e FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS CRUCI, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2016, por volta das 11h40, na Rua Fornovo, nº 700, regional 05, Vila Castelo Branco, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo em unidade de desígnios e cada um fazendo sua a ação do outro, traziam consigo e preparavam, com intuito de entrega a consumo de terceiros, um total de 848,6g (oitocentos e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de maconha divididos da seguinte maneira: 26,8g (vinte e seis gramas e oito decigramas), contido em uma faca de cozinha; 203,7g (duzentos e três gramas e sete decigramas), acondicionados em um sacola plástica; 36,4g (trinta e seis gramas e quatro decigramas), divididos em 13 (treze) invólucros plásticos; 504,2g (quinhentos e quatro gramas e dois decigramas), acondicionados em embalagem plástica transparente; e 77,5g (setenta e sete gramas e cinco decigramas), acondicionados em embalagem plástica transparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificados (fls. 309, 327 e 369), os réus apresentaram defesa prévia a fls. 272/277, 334/339 e 345/346.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 06 de agosto de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 371/372); então, os réus foram citados pessoalmente a fls. 423, 431 e 452.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, os réus foram interrogados (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 484).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa de WELLINGTON pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) o aumento mínimo pelo reconhecimento da agravante relativa à reincidência; 3) a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; e 4) o direito ao apelo em liberdade (termo de deliberação constante de fls. 485/488).

A Defesa de JONATHAN, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio; alternativamente, em caso de condenação por tráfico, requereu: 1) a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; e 2) o direito ao apelo em liberdade (memoriais de fls. 489/499).

A Defesa de FELIPE pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; alternativamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico, requereu: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; e 3) a fixação de regime inicial aberto, considerado o tempo de prisão provisória (memoriais de fls. 500/523).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão fls. 21/22 e 25/26 e Laudos de Constatação de fls. 35, 36/37, 39/41, 42/43 e 44/45.

Quanto à autoria, o acusado WELLINGTON, em declarações, no procedimento investigatório disciplinar, disse estar na companhia de Jonathan e Felipe, porém apenas almoçava enquanto seus comparsas manuseavam a maconha; alegou que, diante do flagrante, inicialmente ali permaneceu, enquanto os outros dois correram, mas, por medo de assumir a posse da droga, acabou por fugir também (confira-se a fls. 123/124).

FELIPE, em declarações, no procedimento investigatório disciplinar, disse ter se evadido porque recebia ameaças de outros presos; quanto ao flagrante, permaneceu em silêncio (confira-se a fls. 166/167).

JONATHAN, em declarações, no procedimento investigatório disciplinar, disse ter

tomado conhecimento acerca do falecimento de sua avó e ido à casa de seus familiares e, por saber que seria punido pela falta, resolveu se evadir; negou conhecimento acerca da droga (confira-se a fls. 204).

Em juízo, todos negaram a prática do crime; contudo, a versão oferecida pelos três réus foi no sentido de que apenas almoçavam no local e que de fato chegaram a avistar alguns detentos mexer com a maconha, mas que eles não chegaram a ser abordados; alegaram, ainda, terem fugido por medo de serem injustamente acusados. Por outro lado, não obstante a testemunha de acusação Edson nada tenha se recordado acerca dos fatos, é certo que seu colega, o agente penitenciário César Augusto, relatou que os acusados estavam em trabalho externo e, no horário de almoço, em viatura descaracterizada, os surpreendeu no exato momento em que manipulavam as porções de maconha, ocasião em que se evadiram. Na sequência, a fim de se apurar os nomes dos agentes, efetuou a imediata contagem dos detentos, o que levou cerca de três minutos, tendo apurado a identidade dos réus como os autores do delito de tráfico.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor do seu depoimento, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Importante destacar que, além de não constar dos autos qualquer indício no sentido de que a testemunha de acusação Cesar pretenda incriminar injustamente os acusados, não é crível que o fizesse em detrimento de outros agentes responsáveis pela manipulação das drogas, se verossímeis as alegações dos réus.

Ademais, improcede a tese das Defesas no sentido de ter havido mera suposição quanto à autoria do crime; ao contrário, restou ela perfeitamente comprovada, uma vez que eram apenas os réus os detentos que manipulavam a maconha e que eles, ao serem surpreendidos pelos agentes penitenciários, durante uma contagem dos detentos em trabalho externo, fugiram, tendo sido, logo na sequência, identificados.

Importante destacar que o fato de os réus não terem sido reconhecidos pelas testemunhas de acusação em juízo em nada compromete a certeza quanto à autoria delitiva.

Aliás, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em depoimento prestado em investigação disciplinar, WELLINGTON, na tentativa de se eximir da responsabilização criminal, disse que os corréus de fato manipulavam a maconha enquanto ele apenas almoçava e foram todos surpreendidos pela chegada dos agentes penitenciários.

No mais, descabida a alegação no sentido de que a testemunha de acusação Cesar não individualizou as condutas de cada réu; na verdade, o agente penitenciário, em depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi específico ao dizer que os réus manipulavam, cortavam e embalavam a maconha e que os três se evadiram quando perceberam a sua chegada, tendo deixado a faca, tábua, embalagens e tabletes da substância entorpecente no local.

Assim, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Ademais, totalmente inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; evidente que, diante das circunstâncias da prisão, da quantidade, obviamente incompatível com o consumo pessoal, e do modo de acomodação do entorpecente, além dos apetrechos utilizados para o seu fracionamento (faca, tábua de madeira e materiais para embalagem), bem como que os réus JONATHAN e FELIPE sequer alegaram fazer uso do tóxico, patente o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

Cumprе ressaltar, ainda, que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz

com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, as condutas realizadas pelos agentes foram as de "trazer consigo" e "preparar". Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que os réus traziam consigo e preparavam, com nítido intuito de entrega a consumo de terceiros, os 848,6g (oitocentos e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de maconha; assim, a condenação é medida que se impõe. Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA - WELLINGTON. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade de maconha apreendida (quase 900g), além de sua forma de acomodação (tanto em tijolos, como já porcionadas e embaladas para venda) e os apetrechos e embalagens para o seu fracionamento, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Ainda, tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 476/477), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que declarou trabalhar como editor de filmes e fotos em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

PENA - JONATHAN. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade de maconha apreendida (quase 900g), além de sua forma de acomodação (tanto em tijolos, como já porcionadas e embaladas para venda) e os apetrechos e embalagens para o seu fracionamento, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Ainda, tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 469/470 c.c. VEC fls. 471/475), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou cabeleireiro em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons

antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

PENA - FELIPE. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a elevada quantidade de maconha apreendida (quase 900g), além de sua forma de acomodação (tanto em tijolos, como já porcionadas e embaladas para venda) e os apetrechos e embalagens para o seu fracionamento, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Ainda, tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 454/457), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que declarou trabalhar sucatas em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL para:

A) CONDENAR o acusado WELLINGTON DIAS PEREIRA, qualificado nos autos (RG nº 44.178.039 - IIRGD - fls. 252), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06;

B) CONDENAR o acusado JONATHANS VIANA ALMEIDA INACIO, qualificado nos autos (RG nº 44.877.707 - IIRGD - fls. 255), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e

C) CONDENAR o acusado FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS CRUCI, qualificado nos autos (RG nº 35.703.443 - IIRGD - fls. 246), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidentes, e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, deverão os réus iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Soltos por este processo, poderão apelar desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro "Rol dos Culpados" e expeçam-se, de imediato os mandados de prisão (regime fechado).

Custas pelos acusados (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA